THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN JCCI VÀ JCCH

Số: 02/2021JCCI-JCCH
Vv: **Kiến nghị về sửa đổi nghị định số 152**
(Văn bản hướng dẫn thi hành Luật lao động)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: - Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội
- Ủy ban về các vấn đề xã hội – Quốc Hội
- Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH) xin được gửi tới quý Bộ lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác trong thời gian qua.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP sau khi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 đã có một số vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến việc đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động của doanh nghiệp Nhật Bản. Vì vậy chúng tôi xin phép kiến nghị một số nội dung dưới đây và vì sự phát triển hơn nữa của các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, chúng tôi mong muốn những nội dung này sẽ được phản ánh vào Nghị định sửa đổi.

Nội dung kiến nghị chính:

1. Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 152 thì điều kiện để cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc ở vị trí "chuyên gia" được quy định như sau: "Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam" hoặc:
"Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam".

Tuy nhiên, với văn hóa tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản thì cách làm phổ biến là doanh nghiệp tuyển dụng hàng loạt sinh viên mới tốt nghiệp ra trường có tiềm năng, sử dụng lâu dài và chú trọng đào tạo tại chỗ bằng cách bố trí lặp lại công việc ở nhiều vị trí khác nhau trong công ty để người lao động tích lũy kinh nghiệm và định hình nghề nghiệp. Vì vậy, trong các công ty Nhật Bản có nhiều trường hợp chuyên ngành người lao động đã học ở trường đại học và chuyên môn công việc đảm nhiệm không giống nhau. Ngoài ra, khi so sánh những người lao động đang làm công việc đúng chuyên môn đã học ở trường đại học với những người làm công việc không đúng chuyên môn đã học thì thực tế là không hẳn những người làm việc đúng chuyên môn đã có kỹ năng và năng lực xử lý công việc tốt hơn. Mặt khác, ngoài những người lao động làm công việc đặc thù đòi hỏi chuyên môn cao như luật sư, kế toán, giáo viên, bác sỹ thì ở Nhật Bản, những người lao động làm việc ở doanh nghiệp thông thường đều không có chứng chỉ hành nghề chung về công việc mà họ đảm nhiệm. Do đó, chúng tôi cho rằng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp nói chung là không hợp lý.

Ngoài ra, trong cam kết WTO của Việt Nam có quy định rằng để đánh giá tính hợp lý của "chuyên gia" thì "phải xem xét cả việc người đó có kỹ năng hoặc chuyên môn cao liên quan đến thương mại hoặc một loại công việc đòi hỏi kiến thức chuyên ngành hay không" và không yêu cầu phải phù hợp với chuyên môn ở trường đại học. Những yêu cầu trái với nội dung trên là vi phạm cam kết WTO. Từ những nội dung phân tích ở trên, nếu tiếp tục thực hiện quy định về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

là chuyên gia kể từ sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành sẽ khiến doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó khăn trong việc cử nhân sự xuất sắc sang Việt Nam làm việc. Chúng tôi e rằng, điều này sẽ làm mất đi cơ hội sản sinh nhân tài – nguồn lực đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Kính mong Quý cơ quan xem xét lại điều kiện cấp giấy phép lao động đối với trường hợp vị trí công việc là "chuyên gia", quay trở lại quy định đã được áp dụng trước đây để đảm bảo yếu tố coi trọng kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp.

2. Tại Nhật Bản, thông thường "Giấy chứng nhận tốt nghiệp" có ghi rõ học vị được sử dụng làm giấy tờ chứng minh chuyên môn và học vị đã học tại trường đại học. Tuy nhiên, đã có trường hợp doanh nghiệp bị Sở Lao động Thương binh và Xã hội từ chối hồ sơ vì lý do "Giấy chứng nhận tốt nghiệp" không phù hợp để chứng minh học vị. Vì vậy, kính mong Quý cơ quan chấp nhận "Giấy chứng nhận tốt nghiệp" có ghi học vị được cấp chính thức bởi các trường đại học là giấy tờ chứng minh bằng cấp mà người lao động đã đạt được.

3. Sau khi sửa đổi quy định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã thay đổi cách làm từ trước đến nay và yêu cầu doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp mới thay vì xin cấp lại đối với cả trường hợp xin cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia hiện tại đang làm việc ở Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp phải nộp lại toàn bộ giấy tờ của hồ sơ xin cấp mới khi làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho chuyên gia này. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh covid-19, việc đi lại giữa Nhật Bản và Việt Nam cũng bị hạn chế. Do vậy, việc làm lại hồ sơ mới, gửi tài liệu từ Nhật Bản sang, dịch thuật, công chứng,...làm mất nhiều thời gian và công sức của không chỉ riêng cán bộ phụ trách của doanh nghiệp mà của cả bản thân người chuyên gia và những người liên quan. Ngoài ra, việc đột nhiên thay đổi cách làm này khiến doanh nghiệp không kịp chuẩn bị, dẫn đến tình trạng nộp chậm hồ sơ sau khi giấy phéo lao động và visa cũ đã hết hạn. Vì vậy, chúng tôi kính mong Quý cơ quan xem xét, chấp thuận thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động như trước kia đối với các chuyên gia hiện tại đang làm việc ở Việt Nam, đồng thời không xử phạt hành chính trong trường hợp nộp chậm hồ sơ.

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản JCCI và JCCH luôn nỗ lực để trở thành cầu nối góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. Với vai trò là đại diện của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên trong hiệp hội, nỗ lực thực hiện các hoạt động đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.
Kính mong nhận được sự hợp tác của quý Bộ!

Nơi nhận:

Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Vụ Quan hệ quốc tế - Văn phòng chính phủ
Vụ Đông Bắc Á – Bộ Ngoại Giao
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

BAN LÃNH ĐẠO

Sudo Kazunori
(Thay mặt Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh)